



# 华南师范大学

SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY

## 本科毕业论文（设计）

论文题目：考试舞弊惩罚的偏差及归因——基于 70 篇研究

生招生考试舞弊案例的实证研究

指导老师：彭虹斌教授

学生姓名：**李白** \_\_\_\_\_

学 号：**已隐藏** \_\_\_\_\_

学 院：政治与公共管理学院

专 业：公共事业管理

毕业时间：2026

## 摘要

考试舞弊已发展为组织化、产业化的社会问题，刑事惩罚与行为过错的偏差程度直接影响法律威慑力与社会公平。本研究以报应性正义为理论基础，选取2015—2025年的研究生招生考试舞弊刑法案例，采用回归分析模型和构建惩罚的偏差等级。研究发现，研究生考试舞弊的惩罚结果存在显著偏差；影响离群案例与普通案例刑期的相关因素差异巨大；审判程序的不同选择反映了不同情节的严重性。进一步构建的偏差等级检验发现，回归残差法识别的离群样本只有40.5%存在惩罚偏差。最后提出了完善考试法治化体系、建立信用管理机制、强化教培舞弊机构监管等建议。

关键词：考试舞弊；惩罚；报应性正义

## **Abstract**

Exam cheating has evolved into an organized and industrialized social problem; the degree of alignment between criminal punishment and behavioral culpability directly impacts legal deterrence and social equity. Grounded in the theoretical framework of retributive justice, this study analyzes criminal cases involving cheating in graduate entrance examinations between 2015 and 2025, employing regression analysis models and constructing a deviation hierarchy for sentencing. The findings reveal significant disparities in the sentencing outcomes for graduate exam cheating cases; furthermore, the factors influencing the prison terms of outlier cases differ vastly from those affecting ordinary cases. Additionally, variations in judicial procedural choices are found to reflect the differing severity of the specific circumstances involved. A subsequent examination utilizing the constructed deviation hierarchy revealed that only 40.5% of the outlier samples—identified via the regression residual method—actually exhibited a genuine deviation in sentencing. Finally, the study proposes recommendations aimed at improving the legal framework governing examinations, establishing a credit management mechanism, and strengthening regulatory oversight of educational and training institutions implicated in cheating schemes.

**Keywords:** Exam cheating; punishment; retributive justice

# 目录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 摘要.....                 | 2  |
| Abstract .....          | 3  |
| 第一章 绪论.....             | 1  |
| 第一节 研究背景 .....          | 1  |
| 第二节 文献综述 .....          | 1  |
| (一) 考试舞弊的成因：多维因素耦合..... | 1  |
| (二) 考试舞弊的特点与危害.....     | 3  |
| (三) 考试舞弊的法律规制与实务争议..... | 3  |
| (三) 考试舞弊的治理路径.....      | 3  |
| 第三节 研究问题与方法 .....       | 4  |
| 第四节 理论基础及意义 .....       | 4  |
| (一) 理论基础：报应性正义.....     | 4  |
| (二) 理论和实际意义.....        | 5  |
| 第五节 概念界定 .....          | 5  |
| (一) 考试舞弊.....           | 6  |
| (二) 惩罚.....             | 6  |
| 第二章 研究设计.....           | 8  |
| 第一节 研究假设 .....          | 8  |
| 第二节 编码过程 .....          | 8  |
| 第三节 模型构建 .....          | 9  |
| 第三章 统计分析.....           | 11 |
| 第一节 离群识别：基于残差法 .....    | 11 |
| 第二节 回归估值分析 .....        | 12 |
| (一) 总样本回归分析.....        | 14 |
| (二) 离群样本回归分析.....       | 14 |
| (三) 回归系数差异比较.....       | 15 |
| 第四章 偏差标准.....           | 17 |
| 第一节 构建偏差等级 .....        | 17 |
| 第二节 偏差检验和原因分析 .....     | 18 |
| (一) 偏差率检验.....          | 18 |
| (二) 偏差原因分析.....         | 18 |
| 1. 偏差显著从重原因 .....       | 18 |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 2. 偏差显著从轻原因 ..... | 19 |
| 第五章 结论及建议.....    | 21 |
| 第一节 研究结论 .....    | 21 |
| （一）量刑分布存在偏差.....  | 21 |
| （二）模型预测精度有限.....  | 21 |
| （三）程序映射对应情节.....  | 22 |
| 第二节政策与法律建议 .....  | 22 |
| （一）完善考试法治化体系..... | 22 |
| （二）建立信用管理机制.....  | 23 |
| （三）强化教培舞弊监管.....  | 23 |
| 结语.....           | 25 |
| 参考文献.....         | 26 |
| 致谢.....           | 27 |

## 第一章 绪论

### 第一节 研究背景

“在大学，作弊似乎像呼吸一样简单”，这是人类学家 Michael Moffatt 对学术不端深入研究后得出的结论，也揭示了考试舞弊的普遍性特征。在当代高等教育中，随着考试评价体系的功利化与技术作弊手段的加剧化，失信已从单纯的个体道德缺失，演变成为一种系统性社会现象。在唯分数论的导向中，考试常被视为通往社会分层的唯一路径，此种利害关系下，舞弊行为的潜在收益远超其道德风险。与此同时，舞弊技术的专业化与产业化，进一步降低了门槛与成本，使得这一现象在选拔机制与个体行为之间形成了严重割裂。当舞弊手段趋于组织化、专业化和产业化，传统的教育惩罚已难以应对其对社会公平的侵蚀。在此背景下，刑事司法作为末端治理的主要手段，其惩罚力度是否能够精准契合舞弊情节的严重程度（即罪刑等价），直接关乎法律的威慑效力、社会正义的实现以及教育舞弊的治理效应。因此，审视量刑裁决与行为过错的匹配度成为了维护教育诚信与社会契约的紧迫命题。

### 第二节 文献综述

考试舞弊被公认为具有系统性的破坏力，其影响范围从个人诚信延伸至教育公平与社会契约。当前，学术界对高校学生考试舞弊的研究已形成相对多元的视角：从关注传统的道德自律与教化，到深入挖掘作弊行为背后的经济博弈、心理机制以及社会结构相关因素。

#### （一）考试舞弊的成因：多维因素耦合

关于考试舞弊的成因，现有研究主要从制度工具、文化系统与个体情境三个层面展开：制度观点认为规模性和组织性的考试舞弊是由于公共权利的运作失灵，亦即制度的滞后与失灵。研究者构建了一个期望效益的等式，认为决定治理舞弊效果的因素在于检查机制是否足够完善以及制度追究是否严厉<sup>[1]</sup>。

另有研究从文化系统论出发，认为考试舞弊一是由于层出不穷的社会新潮打破了传统的道德观念与价值规范，导致社会心态不断变迁并冲击者大学生的心理；

二者是因为考试功能不断异化，不仅是考试承载了过多利益，还包括考试已经演变为一种产业（从各类教辅资料的编写，到教育培训再到规模化的组织作弊）<sup>[2]</sup>。在一项基于访谈的研究，还提到一个新的观点，过分偏重记忆知识的考试内容客观上也更鼓励学生作弊。如果暂时摒弃团伙作案，只论个体作案，夹带作弊仍然为个体作弊的主要手段，所以记忆知识的占比将直接决定夹带内容分量。

接着，个人情境论首要涉及到伦理学角度。研究者认为考试应当遵从公正、科学、人本和诚信四大基本原则<sup>[3]</sup>，四大原则中关于诚信的描述性研究最为丰富，国外习惯将这一考试伦理领域称之为学术不端。例如 McCabe D.L 领衔的一项经典研究：作者在对美国 31 所高校的调查研究中发现，考试作弊的平均发生率为 43.1%<sup>[4]</sup>。国内有人基于高校问卷统计，发现尽管有 80% 的人理解诚信的重要性，但仍然有 26.4% 的人支持“枪手”替考，并且有约 30% 的人有过作弊经验<sup>[5]</sup>。上述研究说明，尽管考试作弊被视为严令禁止的事项，但实际发生率远远超出人们的预期。对于作弊个体的特点，Brownell H C 更早的一项研究表明，作弊者往往表现地更加外向、愚笨和神经质<sup>[6]</sup>。Michael Moffatt 的经典手稿研究进一步延伸了这种观点，作者在对 Rutger 大学深入访谈后发现作弊主体往往不是那些成绩优异或差劲的学生，而是那些承受中等压力的普通学生<sup>[7]</sup>。在这里作弊呈现出一种平庸化，不仅是因为作弊主体为中等生，还因为作弊在当时极具普遍性和呈现出道德中性化（Neutralization）。上述研究有助于我们总结作弊者的特点，即期望成功、学习较差、诚信缺失、肯定作弊、富含经验、追求奖赏、社交频繁。尽管个人特质和作弊行为之间存在影响关系，但石中英认为学生考试作弊的根本原因不在于道德缺失，而是其中有利可图、有机可乘<sup>[8]</sup>，所以作弊者的道德水平或许并非考试作弊的核心原因。对于作弊行为的影响因素，McCabe D.L 认为主要由两个层面：个人差异和情境因素。个人差异如前所述，即职业道德、成就动机、自尊心等；但情境因素才是核心，包括荣誉规章（Honor Codes）<sup>1</sup>、威胁机制和同伴行为。其中同伴行为是最强劲最直接的驱动因素，根据社会学习理论，

---

<sup>1</sup> 美国高校的学术诚信管理制度，学生宣誓荣誉誓词后，拥有无人监考权利以及同伴举报义务，还有专门的学生司法机构。

大多数人类行为是通过观察实例的后果影响并从中学习的，因此成功的作弊案例往往会显著加强学生的作弊动机。

## （二）考试舞弊的特点与危害

相关研究总结了考试作弊的特点与危害<sup>[9][10]</sup>，其特点有：一，主体的职业性，即考试作弊存在专业替考者现象。二，组织的规模性与严密性，考试舞弊不再是过去的小团体作弊，而是有组织、有计划、有分工、有部署、范围性的团伙作案。甚至部分司法案例中出现了假借教培机构之名，实际培养批量专业“枪手”的现象。三，舞弊的现代化，现代考试作弊大量应用了科技设备，例如无线电信号发射器、微型摄像头、电子手表等。其危害是：扰乱了教育工作秩序；破坏了考试评价体系；强化了作弊者的冒险心理。

## （三）考试舞弊的法律规制与实务争议

部分研究从法学角度出发，讨论考试舞弊的法学争议，例如张萌<sup>[11]</sup>注意到考试范围界定是影响考试立法的一大难题，于是通过分析大量裁判文书，采用狭义法律说深入探讨了“国家考试”的范围认定。朱芒<sup>[12]</sup>通过剖析“田永案”、“武玉华案”、“甘露案”等考试作弊案例，论证了司法权是如何从最初的校规“不得抵触上位法”，演变为“是授权裁量的体现”，再回归“不得任意扩张法定惩戒边界”。夏勇<sup>[13]</sup>则考察了相关考试作弊罪设立之前的严重考试舞弊下的罪名适用：包括故意或非法泄露国家秘密罪、滥用职权罪、诈骗罪等等，而在增设相关考试作弊立法以后，这些罪名大都不适用现行司法案例，但实际上最近十年的研究生考试舞弊的司法案例中也偶有出现这些罪名。陈韶峰等人的研究<sup>[14]</sup>则从法律行政角度，将现行的 11 种考试舞弊处理手段归类为行政制裁、行政许可的撤销、行政确认以及具有独立性质的开除学籍四种行为。

## （三）考试舞弊的治理路径

最后，对于考试舞弊的高校管制，苏霄谴责了作弊开除的武断处理方式，认为行政处理必须严格遵循比例原则，即惩罚的紧张程度应与违纪行为的情节严重程度相称。夏勇对组织考试作弊罪的构成要素进行了细化后，认为考试舞弊的打

击重点应是那些利用高科技手段、有组织地提供作弊服务的犯罪团伙，而不是普通的个体违法行为。周丹建议应建立行政处分与刑事处罚的关联机制。她认为司法机关应加强与教育部门的信息共享，确保刑事定罪能力同步反馈至学生的个人档案及学业学位管理系统中，形成全方位的威慑矩阵。

### 第三节 研究问题与方法

本研究的主要问题是惩罚偏离标准的案例进行研究，并探讨是何种因素导致了这种偏差。研究思路分为三段，第一，通过某种方法，筛选出那些惩罚结果偏离普通案例的个体，即离群案例；第二，对离群案例和普通案例进行比较，探讨二者存在哪些差异；第三，确立惩罚标准，既检验筛选离群案例的方法是否有效正确，又可以对导致偏差的因素进行一定程度上的分析。遵循这种思路，本研究首先需要寻找一种能衡量考试舞弊惩罚结果的特征值。显然刑期极具分析潜力，因其兼备数值性与描述性，所以本研究需专注刑事诉讼。但我国考试种类繁多，包括高等教育入学考试、研究生招生考试、公务员考试、学历提升与水平测试、职业资格考试等等，基于本研究的社会背景，本研究选定研究生招生考试的舞弊的刑法案例作为研究对象。

针对上述研究思路，本研究首先计划采用回归分析法。以刑期为因变量，自变量根据司法案例的文本进行信息提取。在对所有变量编码后，建立相应的回归方程。而后利用回归残差法，筛选出惩罚结果显著偏离的离群样本，这样做可以避免人力筛查的主观性和价值导向。接着对离群样本和总样本同时进行回归分析，考察二者刑期的影响因素有何差异性。最后依据官方或平台公布的经典司法案例，建立考试舞弊刑事惩罚的标准，依据应然惩罚的标准构建偏差等级表，而后将离群样本嵌入进偏差等级表，检验是否所有的离群样本都在司法实践中出现了惩罚偏差。如果是则分析造成惩罚偏差的原因，如果不是则说明哪些样本符合应然惩罚标准，哪些样本偏离了应然惩罚标准，然后再进行原因分析。

### 第四节 理论基础及意义

#### （一）理论基础：报应性正义

报应性正义(Retributive Justice)是一种惩罚理论<sup>[22]</sup>，迪迪埃·法桑(Didier Fassin)考察了它的词源：“报应……源自拉丁语……retribuere”，其根本含义可以追溯到类似侵权行为的理念，即当一个部落成员伤害另一个部落成员时，他们必须支付赔偿金以维持和平。旧理念在道德上是如此的直截了当，而在现代思想中报应性正义的核心概念不再是偿还债务，而是应得的惩罚，即“罚当其罪”。一些法学家根据报应主义的倾向性，将其区分为积极性报应主义、消极性报应主义、限制性报应主义和沟通性报应主义。多数报应主义理论家将“积极性报应主义”作为报应主义的一般含义，本研究也不例外。

报应性正义依赖于以下三个原则：①应得性。那些犯下不法行为（尤其是严重犯罪）的人，在道德上理应受到相应的惩罚；②道德性。如果某个合法的惩罚者对他们施以应得的惩罚，那么这种行为本身在道德上就是好的；③相称性。未犯错者不应接受惩罚，这既禁止惩罚无辜者，同时根据比例原则<sup>2</sup>，也禁止对有罪者施加过重的惩罚。显然报应性正义的三个原则具备清晰的评价性，可以对异常的司法实践作出有效批判。本研究中所涉及的司法案例，法官均作出了合法审判，履行了报应性正义中应得性和道德性原则。但合法不代表一定合理，部分案例在实践过程中未能充分遵循“罚当其罪”的核心思想和相称性原则。

## （二）理论和实际意义

现有研究对司法实践问题更多地是从法律哲学的定性视角出发，而本研究以报应性正义为理论基础，将“罚当其罪”的核心思想和相称性原则引入考试舞弊的惩罚分析，拓展了该理论在教育法学与公共管理领域的应用边界。

本研究通过回归残差法，以刑期代表惩罚的报应量，将预测刑期设定为“应然报应量”、实际刑期为“实然报应量”，而残差既为惩罚的偏差提供了分析工具，还反映了报应空间。而通过回归模型，则能直观比较离群样本与普通样本在报应权重上的显著差异，丰富了考试舞弊惩罚的影响因素模型。

## 第五节 概念界定

---

<sup>2</sup> 在报应性正义中，对有罪者施加超过其应得的惩罚不符合道德公正，其应得惩罚必须与其罪行的严重程度成一定比例。

### （一）考试舞弊

考试舞弊，学界对其的定义为是考试行为中一种特殊的行为现象，是参与考试的行为主体在执行考试过程因主观故意而产生的直接破坏考试目的，严重影响考试功能与作用的正常发挥，虚假反映对象在特定知识经验信息的传承中的效果和质量、品德养成性状、技能能力具备状态、身心发展状态，导致考试结果失去特定信度和效度要求偏离理论假定的行为<sup>[23]</sup>。考试舞弊的界定场景有两种，一种是基于学校测验的小型校内违纪行为；另一种是基于公共主体组织承办的公开统一的中大型测验活动的违法行为。本研究所指的考试舞弊行为属于第二种。

由于研究主体是国家教育考试，根据 2012 年《国家教育考试违规处理办法》，“国家教育考试是指普通和成人高等学校招生考试、全国硕士研究生招生考试、高等教育自学考试等，由国务院教育行政部门确定实施，由经批准的实施教育考试的机构承办，面向社会公开、统一举行，其结果作为招收学历教育学生或者取得国家承认学历、学位证书依据的测试活动”。而国家教育考试的舞弊行为是指国家教育考试的参考人员、考试工作人员以及社会其他个人在考试过程中，为谋取不正当利益，采用欺瞒、弄虚作假等方法实施的违反法律、法规及国家教育考试规则的行为<sup>[24]</sup>。

综上，本研究中的考试舞弊特指在研究生招生考试中，参考人员及社会人员在考试过程中，为谋取个人利益，采用的一系列违背考试公平原则、违反考试规则和触犯法律法规的破坏性行为。

### （二）惩罚

在公共管理领域，惩罚是指国家或公共权力机关等治理主体针对违规或不当行为施加消极后果，通过增加目标群体的损失、羞耻或不适感等负面体验，以阻止或减少此类行为的再次发生<sup>[25]</sup>。而在法律哲学中，H. L. A 哈特将“标准案例”<sup>3</sup>的惩罚归纳为五个核心要素<sup>[26]</sup>：惩罚必须涉及痛苦或其他通常被认为令人

---

<sup>3</sup> 主要指法律体系下的刑事处分。

不快的后果；惩罚必须是针对违反法律规则的行为；惩罚的对象必须是实际的或被认为的犯罪者，且针对其具体的罪行；惩罚必须由犯罪者本人以外的人故意管理和实施；惩罚必须由该法律体系授权的权威机构施加和管理，且该体系正是被违反的法律所属的体系。

综上，在本研究中，惩罚特指司法机关针对研究生招生考试舞弊行为人依法实施的刑事裁决。在报应性正义逻辑下，预测刑期即为惩罚的应然报应量，实际刑期即为惩罚的实然报应量，残差即为应然报应与实然报应的报应空间。

## 第二章 研究设计

### 第一节 研究假设

研究假设为研究生招生考试舞弊案例的惩罚存在偏差。偏差，一方面是指研究生招生考试舞弊案例刑事处罚的应然报应与实然报应存在差异性，即违背了报应性正义的相称性原则；另一方面是指离群案例与普通案例相比，判罚结果的影响因素存在差异性，即相同因素的影响效应不同。

在本研究的司法案例中，刑事处罚主要包括刑期、罚金、社区服务等。而根据本研究在绪论第三节和第四节的论述，刑期作为惩罚的实然报应量，被视作本研究的一大变量。因此研究假设的首要操作化路径自然是透过刑期差异来探讨案例的刑事处罚是否存在偏差。进而再探寻离群案例与普通案例的影响因素是否存在差异性。

事实上，刑期裁决主要由司法条例、罪犯表现、司法辩护和情节严重性所决定。但司法条例是固定秩序，其规则的明确性对刑期裁决的影响是强硬具体的，因此不需要进行统计估计；而司法辩护，由于裁决书的形式构成，其记录的辩护内容本身就经过了二次提取，不会录入细节，因此司法辩护对裁决的影响难以估量。所幸，裁决文书的辩护内容常常涉及罪犯是否具有投案自首、初犯偶犯、退赃退缴等内容，这些行为本质上符合罪犯表现，可以纳入信息提取。情节严重性，主要是指案件的司法容忍度和社会影响性，刑期一定程度上反映了该案件对司法容忍度的破坏性，符合情节严重性影响刑期裁决的逻辑；对于社会影响性，想要直接量化它异常困难，但延伸一下可以发现，考试舞弊的社会影响性通常是负面的，因此社会影响性在一定程度上可以投影为罪犯行为的严重性，因此可通过涉案金额和涉案人数来刺探该案件的社会影响性。综上，本研究的着手点在于研究罪犯表现（初犯或累犯、自首或归案、退缴或追缴等），以及由涉案金额和人数映射出的情节严重性，并将根据文本信息提取相关因素予以量化。

### 第二节 编码过程

笔者利用“考试舞弊”、“考试作弊”、“高校”、“研究生”、“刑事处罚”等

关键词，通过北大法宝网搜集考试舞弊案例，选取其中 120 篇的刑案例。剔除掉与研究生招生考试舞弊无关的案件 50 例，保留 70 例案件，纵跨十年光阴(2015-2025)，横跨 18 个省市，提取得到 185 个样本。样本信息如下：

表 1 样本案由分类

| 样本  | 案由 | 组织作弊罪 | 代替考试罪 | 提供答案罪 | 非法获取国家秘密罪 |
|-----|----|-------|-------|-------|-----------|
| 185 |    | 86.2% | 12.8% | 2.1%  | 0.5%      |

表 2 自变量分类

| 自变量  | 编码与分类        |              |                         |
|------|--------------|--------------|-------------------------|
| 程序   | 1 普通程序 82.4% | 2 简易程序 15.1% | 3 速裁程序 2.5%             |
| 性质   | 1 主犯 69.8%   | 2 从犯 30.2%   |                         |
| 投案   | 1 自首 13.2%   | 2 归案 86.8%   |                         |
| 前科   | 1 初犯 19.5%   | 2 累犯 10.7%   | 3 不明 <sup>4</sup> 69.8% |
| 退赃   | 1 退缴 24.5%   | 2 追缴 75.5%   |                         |
| 涉案人数 | 数值编码，按千元为单位  |              |                         |
| 涉案金额 | 数值编码，按个为单位   |              |                         |

表 1 对筛选的 185 各样本的案由进行分类，由于代替考试罪、提供答案罪和非法获取国家秘密罪样本偏少（合占 15.4%），故本研究只对组织作弊罪的刑案例进行讨论，筛选得到 162 个样本。

表 2 对司法案例的文本信息进行提取，一共得到 9 个有效自变量。但进一步的检查发现 70 个案例中的所有样本均认罪认罚，因此决定剔除自变量认罪认罚；并且自变量立功只观测到 3 个样本，也予以剔除。最终得到 159 个观测样本和 7 个自变量。分类变量在编码一栏还展示了其涵盖的每个结果、对应编码系数以及样本占比。

第三节 模型构建

<sup>4</sup> 表明判决书中并未提及罪犯是初犯还是累犯。

本研究以刑期（单位为月）为因变量，以审理程序、性质、投案、前科、退赃、涉案人数和涉案金额为自变量，采用多元线性回归模型进行分析<sup>5</sup>，根据方程的一般形式：

$$Y = \beta + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \varepsilon ;$$

构建如下方程表达式：

$$\begin{aligned} \text{刑期} = & \beta + \beta_{\text{program}} \text{程序} + \beta_{\text{feature}} \text{性质} + \beta_{\text{surrender}} \text{投案} + \beta_{\text{record}} \text{前科} + \beta_{\text{refund}} \text{退赃} + \beta_1 \\ & \text{人数} + \beta_2 \text{金额} + \varepsilon . \end{aligned}$$

其中  $\beta_{\text{program}}$  是一个行变量，包含所有程序虚拟变量系数，实际上  $\beta_{\text{program}} = \beta_{\text{program1}} + \beta_{\text{program2}} + \beta_{\text{program3}}$ ， $\beta_{\text{program1}}$  代表普通程序， $\beta_{\text{program2}}$  代表简易程序， $\beta_{\text{program3}}$  代表速裁程序，其他带字母的  $\beta$  系数以此类推。这是因为除了涉案金额和涉案人数是数值型变量以外，其他自变量均为分类变量，因此采用计量经济学论文常用的简写方式。

---

<sup>5</sup> 司法判决还可能受到不同地区和法官的量刑习惯、罪犯的身份特征（年龄职业等）因素的影响，但本研究没有为其设立控制变量，这是因为量刑习惯无法量化，并且裁决文书中没有提及有关罪犯的身份信息。因此模型必须忍受混杂因素的影响，模型估计的精确性必然会降低。

第三章 统计分析

第一节 离群识别：基于残差法

为了验证假设的第一层面，本研究需要先找到那些惩罚结果与普通案例偏离的个体，即离群样本。做法是，既然构建了线性回归方程，那么就可以通过回归残差法，计算出所有样本的实际刑期与预测刑期的差值。

$$e=y_{\text{实际刑期}}-\hat{y}_{\text{预测刑期}}$$

从几何角度解释，在刑期散点图中存在一条拟合直线。图上的每个点代表的是实际刑期，而这条直线反映了散点图的趋势——即所有点都在向拟合直线靠拢，所以直线上的每个拟合点都代表了对应样本的理想惩罚结果（预测刑期）。因此散点距离直线越近，说明惩罚结果越符合理想情况；散点距离直线越远，说明惩罚结果越不符合理想预设。

而残差反映了每个散点的实际刑期与预测刑期的距离，假设存在标准残差  $e'$ ，若  $|e| < e'$  说明惩罚吻合；若  $|e| > e'$  说明惩罚偏离。但本研究终究没能界定标准残差  $e'$ ，所以无法直接分出惩罚符合的样本和惩罚偏离的样本。但换个思路，因为散点和直线必须足够靠近才算靠拢，所以标准残差  $e'$  必然足够小。那么即便没能计算出标准残差  $e'$ ，但只要样本  $|e|$  足够大，就有足够信心说明该样本必然显著偏离标准残差  $e'$ ，那么  $|e|$  足够大的样本便可以视作惩罚偏离的离群样本。经过残差回归后，本研究分别筛选出正值最大和负值最小的样本各 20 个，标记为离群样本，具体信息如下表所示：

表 3 残差基本信息

| 残差    | 正残差样本 | 负残差样本 |
|-------|-------|-------|
| 均值/月  | 18.4  | -15.9 |
| 极差/月  | 22.3  | 9.7   |
| 标准差/月 | 4.9   | 3.5   |

表 4 样本刑期差异

| 统计 \ 样本 | 正残差样本 | 负残差样本 | 离群样本 | 总样本 |
|---------|-------|-------|------|-----|
|---------|-------|-------|------|-----|

|       |      |     |      |      |
|-------|------|-----|------|------|
| 计数    | 20   | 20  | 40   | 185  |
| 均值/月  | 38.1 | 3.8 | 20.9 | 18.8 |
| 极差/月  | 39   | 10  | 60   | 60   |
| 标准差/月 | 8.3  | 4.1 | 18.5 | 13.9 |

表 3 记录的是离群样本的残差信息，无论正残差样本还是负残差样本的均值都大于 10 个月，这说明拟合值与实际值之间存在巨大差异。表 4 分别显示了正残差样本、负残差样本、离群样本（合计前两组）和总样本的基本信息差异。综上，离群案例的筛选是成功的，它摘录了 40 个显著偏离总样本的个体。根据报应性正义逻辑的相称原则，预测刑期代表了应然报应量，而实际刑期则代表了实然报应量，残差反映了报应空间。无论是从报应量还是从报应空间出发，假设的第一层面得到了验证，即研究生招生考试舞弊案例惩罚的应然报应与实然报应存在差异性。

## 第二节 回归估值分析

本研究采用 stata18.0 进行统计分析，所有分类型自变量在被分析时会创建为虚拟变量。此外由于 70 个案例中并非所有裁决书都提及涉案金额，本研究的做法是对涉案金额缺失的样本设置缺失虚拟变量，然后在不考虑缺失值的情况下计算中位数，再用中位数填充缺失项。回归结果如表 5 所示。

表 5 回归分析结果

|              | 总样本                  | 离群样本                  |
|--------------|----------------------|-----------------------|
| 变量           | 刑期                   | 刑期                    |
| 程序(参考组：普通程序) |                      |                       |
| 简易程序         | -7.056**<br>(2.479)  | -37.611**<br>(10.343) |
| 速裁程序         | -10.321**<br>(5.466) | —<br>—                |

|                          |                       |                       |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 性质（参考组：主犯）               |                       |                       |
| 从犯                       | -11.471***<br>(1.962) | -1.433**<br>(10.360)  |
| 投案（参考组：自首）               |                       |                       |
| 归案                       | 0.171*<br>(2.564)     | -49.227**<br>(16.296) |
| 前科（参考组：初犯）               |                       |                       |
| 累犯                       | 1.747**<br>(3.379)    | -19.947<br>(15.797)   |
| 不明                       | -0.990**<br>(2.432)   | 19.627*<br>(7.909)    |
| 退赃（参考组：退缴）               |                       |                       |
| 追缴                       | 2.751*<br>(2.060)     | 5.034*<br>(5.746)     |
| 涉案人数                     | -0.310<br>(0.218)     | -5.397***<br>(1.070)  |
| 涉案金额                     | -2.304***<br>(2.331)  | -0.004**<br>(0.028)   |
| 金额缺失                     | 0.202*<br>(0.173)     | 7.219<br>(6.980)      |
| 常数                       | 12.288***<br>(31.721) | 88.642***<br>(20.507) |
| <i>N</i>                 | 159                   | 40                    |
| <i>Prob</i>              | 0.000                 | 0.001                 |
| 调整 <i>R</i> <sup>2</sup> | 0.371                 | 0.467                 |

括号内为标准误差；\*  $p < 0.05$ , \*\*  $p < 0.01$ , \*\*\*  $p < 0.001$ ；参考组分别为：普通程序、主犯、自首、初犯、退缴；离群样本中无速裁程序案例，故以“—”表示。

### （一）总样本回归分析

表 6 显示了对总样本和离群样本的分析结果，第一列是总样本的分析结果，第二列是离群样本的分析结果。首先，对总样本线性回归后，利用怀特检验发现模型不存在异方差 ( $p=0.693$ )，无需进行异方差处理。由于本研究不涉及时间序列数据，因此无需进行自相关检验。接着计算方差膨胀因子，发现 VIF 均小于 10，且平均  $VIF=1.31$ ，说明自变量之间不存在多重共线性问题。最后对模型进行内生性检验，豪斯曼检验结果表明回归模型不存在内生性问题 ( $p=0.169$ )。

性质变量的回归系数说明在相同条件下，从犯刑期相对主犯刑期显著减少约 11.5 个月。自首变量的回归系数说明在相同条件下，归案刑期相对自首刑期显著增加 0.2 个月。前科变量的回归系数说明在相同条件下，累犯刑期相对初犯刑期显著增加约 1.7 个月。另外，前科不明罪犯刑期相对初犯刑期显著减少约 1 个月。退赃变量的回归系数说明在相同条件下，勒令追缴的刑期相对主动退缴的显著增加约 2.8 个月。涉案人数变量的回归系数则不具备显著性。涉案金额变量的回归系数说明在相同条件下，涉案金额每增加 1000 元，刑期显著减少约 2.3 个月。但这一结论同样违反直觉，不具备参考意义。若是剔除掉缺失项再进行回归分析，该回归系数将变为显著增加约 0.4 个月。缺失金额变量的回归系数说明在相同条件下，缺失金额案例相对于涉案金额案例的刑期显著增加约 0.2 个月。审理程序变量的回归系数说明在相同条件下，简易程序下的刑期相比于普通程序下的刑期显著减少约 7.1 个月，速裁程序下的刑期相比普通程序下的刑期显著减少约 10.3 个月。

### （二）离群样本回归分析

首先，对离群样本线性回归后，利用怀特检验发现模型存在异方差 ( $p=0.014$ )，于是利用稳健标准差进行了异方差处理，发现处理前后的显著性变化不大。接着计算方差膨胀因子，发现 VIF 均小于 10，且平均  $VIF=1.95$ ，说明自变量之间不存在多重共线性问题。最后对模型进行内生性检验，豪斯曼检验结果表明回归模型不存在内生性问题 ( $p=0.143$ )。

性质变量的回归系数说明在相同条件下,从犯刑期相对主犯刑期显著减少约 1.4 个月。自首变量的回归系数说明在相同条件下,归案罪犯相对自首罪犯的刑期显著减少约 49.2 个月。前科变量的回归系数不具备显著性,但前科不明罪犯的刑期相较初犯要增加约 19.6 个月。退赃变量的回归系数说明在相同条件下,罪犯被勒令追缴后刑期相对主动退缴的显著增加约 5 个月。涉案人数变量,该回归系数说明在相同条件下,涉案人数每增加 1 人,罪犯刑期减少约 5.4 个月,但因为违反常识,该回归系数不具备现实意义。涉案金额变量,该回归系数说明在相同条件下,涉案金额每增加 1000 元,罪犯刑期减少 0.004。若是剔除掉缺失项再进行回归分析,该回归系数将变为显著增加约 0.1 个月 ( $p=0.000$ ),与总样本剔除缺失项后的回归系数 0.4 区别不大。缺失金额变量的回归系数不具备显著性。程序变量,由于离群案例中不存在速裁程序样本,所以无法计算回归系数。该回归系数说明在相同条件下,启用简易程序的罪犯刑期比启用普通程序的显著减少约 37.6 个月。

（三）回归系数差异比较

为了方便研究离群样本和总样本在刑期影响因素上的差异,表 6 对表 5 的回归系数进行了整理。研究假设的第二层面得到了验证,即离群案例与普通案例相比,判罚结果的影响因素存在差异性。离群样本中,罪犯的性质、退赃和金额等要素都解释了其影响效应。但罪犯性质的解释力显著低于总样本的;而退赃要素的解释力要显著高于总样本的;涉案金额的解释力则与总样本的接近。但自首和前科要素完全不具备参考意义,这点与总样本的相反。两组回归分析都不支持涉案人数的估计结果。

表 6 回归结果差异

| 自变量 | 总样本回归系数     | 离群样本回归系数 |
|-----|-------------|----------|
| 程序  | -7.1; -10.3 | -37.6    |
| 性质  | -11.5       | -1.4     |
| 自首  | 0.2         | ×        |

|      |     |     |
|------|-----|-----|
| 前科   | 1.7 | ×   |
| 退赃   | 2.8 | 5.0 |
| 涉案人数 | ×   | ×   |
| 涉案金额 | 0.4 | 0.1 |

系数均保留一位小数；×表示系数不显著或不具备参考意义；涉案金额系数采用的是前文提及的剔除金额缺失项的系数

第四章 偏差标准

本研究通过残差法识别出了 40 个应然报应与实然报应差别巨大的离群样本，但本质上这属于用一个理想化和静态化的单一数学模型去框定一个多维的、复杂的和动态的司法决策过程。因此本研究亟需构建一套确切的偏差标准来验证这 40 个离群样本是否真的偏离了惩罚。

第一节 构建偏差等级

本研究利用北大法宝网和最高人民法院公布的 10 篇经典考试舞弊刑法案例，以“行为情节——惩罚结果”为基准，构建相应的偏差等级。之所以选择这 10 篇案例，是因为其具有两大核心特征。一是权威性，案例经过严格筛选、审核后公开通报，是全国考试舞弊的参照范本，具备实践指导价值。二是全面性，10 篇案例的量刑区间为 6-60 月，基本涵盖了考试舞弊刑法规定中“三年以下”和“三年以上，七年以下”的惩罚结果。表 7 展示了每种情节对应的惩罚标准，表 8 展示了偏差等级的判断方法。

表 7 情节惩罚标准

| 情节 | 核心特征                               | 应然惩罚    |
|----|------------------------------------|---------|
| 一般 | 涉案人数≤5 人；涉案金额≤5 万；作弊手段；简单组织        | 6-18 月  |
| 严重 | 涉案人数 6-30 人；涉案金额 5-20 万；作弊手段；高科技设备 | 24-48 月 |
| 极端 | 涉案人数>30 人或跨省；涉案金额>20 万；作弊手段；全链条产业化 | 48-84 月 |

依据表 2，在设置应然惩罚范围时，将累犯、主犯、退缴等纳为从重因素，初犯、从犯、自首、追缴等纳为从轻因素

表 8 偏差等级标准

| 偏差等级 | 偏差方向       | 举例              |
|------|------------|-----------------|
| 显著从轻 | 实际刑期<范围下限  | 严重情节判 12 月→显著偏轻 |
| 适度从轻 | 实际刑期=下限至中值 | 严重情节判 30 月→略轻   |

|      |            |                 |
|------|------------|-----------------|
| 适度从重 | 实际刑期=中值至上限 | 严重情节判 40 月→略重   |
| 显著从重 | 实际刑期>范围上限  | 严重情节判 60 月→显著偏重 |

举例内容按照表 7 划分的情节等级

## 第二节 偏差检验和原因分析

### （一）偏差率检验

由于 40 个离群样本中有 3 个样本所属的司法案例人为丢失，故本研究只好对剩余 37 个离群样本进行偏差分析。依据这 37 个样本的情节等级，结果发现有 22 个样本的刑期符合应然惩罚标准，有 15 个样本的刑期不符合应然惩罚标准，惩罚的偏差率为 40.5%。具体信息如表 9 所示。

表 9 离群样本偏差率

| 偏差等级 | 人数 | 占比    |
|------|----|-------|
| 显著从轻 | 11 | 29.7% |
| 符合   | 22 | 59.5% |
| 显著从重 | 4  | 10.8% |

适度从轻与适度从重等级合并为符合

从表 9 可知，离群样本原本在模型上都属于“罚不当罪”惩罚类型，但依据惩罚标准和偏差等级标准，接近 60%的样本的惩罚结果符合报应性正义“罚当其罪”的思想。这也揭示了一方面，统计模型与司法实践存在部分耦合性，它能筛选出违背报应性正义的惩罚样本；另一方面，统计模型与司法实践存在部分切割性，模型的变量设置脱离了一些相关因素，无法精准反映惩罚的偏差度。

### （二）偏差原因分析

#### 1. 偏差显著从重原因

表 9 中有 4 个样本的实然报应显著高于应然报应量，偏差等级属于显著从重，具体而言：

根据情节等级，2 号和 3 号和 11 号罪犯<sup>6</sup>应判定为一般情节，理应判处 18 个

<sup>6</sup> 为了保护罪犯姓名隐私权，本研究对 37 个样本的罪犯进行数字编号。

月以内，而惩罚刑期 36 个月过分严重。因 2 号虽向 2 名考生销售作弊器材，但案发前即被抓获，未能实际传输答案；3 号罪犯主要行为是购买转交作弊器材，未直接组织作弊链条。而且另一同犯的犯罪情节明显更加严重（违法所得 6 万+伪造身份证罪名），但最终得到的刑事处罚却和同犯相当。原因很可能是法官将三人认定为共同犯罪，认为三人作用相当，故不进行主从犯区分，于是惩罚结果变成三人同罪。

同样 37 号罪犯属于规模极小的家庭式作弊，且作案手法单一原始（手机传输答案），未涉及多人组织、未使用大量高科技设备、未从中获利，且被当场发现。原因有可能是一方面，法官对考试舞弊的主观恶性大；另一方面是该地区考试舞弊频发（70 个案例中约 1/5 发生于同一省域），法官基于特定威慑的考量，予以从重惩罚。

11 号罪犯应判定为严重情节，应然惩罚为[24, 48]个月，而实然惩罚达到了 60 个月。虽然涉案金额不足 20 万属于情节严重等级，但因为属于主犯性质、涉及跨省作案、采购大量作弊器材（359 个）、且有大量证人指控，这些因素均指向了情节极端等级，法官认定应当给予严厉惩罚。但总的来说 11 号罪犯的案件争议性比较大，对法官的司法决策的合理性挑战性很大。

## 2. 偏差显著从轻原因

表 9 中有 11 个样本的实然报应显著低于应然报应量，偏差等级属于显著从轻，且大部分都无自由刑惩罚，而是单出罚金，具体而言：

依据情节等级，4 号罪犯更符合严重情节，应然惩罚为 24 个月，而实际报应量为 10 个月。之所以严重，是因为其涉案人数较多、属于事后抓获，且 4 号提供了两处房间指使同犯发送无线电信号传输答案。但法官最终给予轻度惩罚，可能是因为其涉案金额很小（不足 1 万），且并非策划发起者。24 号罪犯属于一般情节，应当给予 6 月以上惩罚，而实然报应量为 5 个月。该案中，24 号罪犯主动提出犯意，且积极购买设备器材，系主犯地位，但或许法官考虑到涉案金额小（1000 元）的因素，最终的惩罚结果偏轻。

8 号、9 号和 10 号罪犯属于一般情节，但三人最终未被施加自由刑惩罚，而是单处罚金。或许是因为依据情节来看，9 号罪犯仅负责望风和分发作弊器材，而 8 号和 10 号罪犯仅介绍联系人，三人在案中起到辅助作用，且未参与核心作弊环节，归属从犯。但总的来说依然惩罚偏轻。16 号罪犯，属于一般情节，但无自由刑。其在案件重负责电脑发送答案，属于帮助犯，但念其初犯且未牟利，犯罪地位较轻，最终法官不予以量刑。可考虑到该案属于既遂，至少应当处于拘役。22 号和 23 号罪犯在情节上属于严重等级，应然惩罚 24 个月以上，实然惩罚无自由刑。该案例中，二人伙同另一同犯利用无线电设备组织作弊，涉案金额达 6.5 万元，即便从轻处罚至少也应当处以拘役。29 号、30 号和 31 号罪犯属于严重情节，但惩罚结果为单处罚金。该案中的涉案金额超 20 万，虽然其属于从犯，且主动退缴赃款，但鉴于检察院抗诉量刑畸轻，无论如何都不应缺失自由刑惩罚。因此对于这四起案件，本研究有利于质疑法官的专业性致使存在缺额惩罚。

## 第五章 结论及建议

### 第一节 研究结论

本研究采用报应性正义作为理论基础，如前所述，该理论的核心思想是“罚当其罪”，即惩罚的严厉程度应当与犯罪行为的严重程度及道德过错成比例。结合报应性正义和回归分析结果，我们可以得出以下结论：

#### （一）量刑分布存在偏差

综上，本研究中研究假设得到了验证，研究生招生考试舞弊案例的惩罚确实存在偏差。

首先，案例惩罚的应然报应与实然报应存在差异性，即违背了报应性正义的相称性原则。残差回归法的预测刑期，代表了模型构筑的应然报应量；而实际刑期代表的是实然报应量。根据“罚当其罪”的核心思想，二者的残差反映了报应空间，它揭示了该模型下实然判决与报应性正义相称原则的偏离。在离群组中，正残差样本说明司法实践中可能存在超额惩罚，负残差样本代表了司法实践中可能存在缺额惩罚。

其次，离群案例与普通案例相比，解释报应量因素的影响效应存在差异性。本研究的回归模型可以视为根据罪犯表现和部分情节特征构建的一种报应估计模型。在该模型中，每一个自变量均代表了法理上的过错维度，而每一个回归系数 $\beta$ 则代表了司法实践中对罪犯的不同过错特征所赋予的报应权重。例如在总样本中，罪犯性质的回归系数（ $b=-11.5$ ）说明在报应性逻辑下，从犯因其在考试舞弊中发挥的作用较小，其所接受的报应量（即刑期）也相应地减少。

#### （二）模型预测精度有限

本研究通过残差法识别出了 40 个离群样本，但本质上这属于用一个理想化和静态化的单一数学模型去框定一个多维的、复杂的和动态的司法决策过程。而在第四章第二节的偏差检验证实了统计模型存在的局限性，他的确能识别出惩罚异常的案例。但因为模型无法涵盖所有相关因素，拟合精度下降，导致筛选出的

离群样本，对惩罚偏差预测的正确率只有约 40%。不过这仍然不能否定模型本身的价值，相比人工筛查离群样本，这种机械化操作更具效率，而且允许反复检验和矫正。

### （三）程序映射对应情节

事实上，回归结果还提供了新的证据，即审理程序会极大地影响刑期裁决。这说明报应性正义不仅体现在以刑期为代表的报应量上，也体现在审判的程序机制上。简易程序和速裁程序针对的是对轻微过错的快速报应；而普通程序不仅可以适应百般情况，它还是针对情节过错严重的重度报应。综合来看，普通程序下的平均刑期最长，其次是普通程序，最后是简易程序，这也验证了司法系统在程序机制中预设了报应的梯度。不过要注意，并不是程序本身的系统差异影响了刑期裁决，而是案件的复杂性导致了多样的审理程序，但在通常意义上，审理程序一定程度上映托了情节严重性。并且在离群样本中，案件的复杂严重性差异巨大，因此其所估计得到的系数绝对值也更大。

## 第二节 政策与法律建议

如今的考试作弊，已不是单体作案，也不只是简单的替考犯罪，而是演变为一种规模化、组织化、专业化、现代化的团体犯罪。同时在考试舞弊的末端治理上也出现了惩罚偏差的问题。

### （一）完善考试法治化体系

尽管我国有相应的考试立法，但在司法实践中仍然出现了部分惩罚失衡现象，但根据靳澜涛的研究<sup>[16]</sup>，我国的考试立法依然呈现很多问题：不仅是立法的“长期滞后”，而且缺乏统一的上位法导致考试管理主要依靠部门规章或规范性文件，缺乏上位法的明确授权使得这些低位阶规范容易与其他上位法抵触。而且法律上对国家考试的具体范畴一直缺乏同意明确的界定，使得在司法实践中涉及考试时常常出现其是否属于法律保护范围的争议认定。鉴于教育法治化的上述问题，一者，效仿《民法典》编纂《教育法典》，整合并重构现有教育法体系，并在法典分则中设置“教育考试编”，分学段设计教育考试制度，通过“总分结构”提取

教育考试的共同规则<sup>[19]</sup>。二者，坚持“明确列举”的立法技术来限定考试范围，明确核心学历类的考试，不宜使用“等”字兜底，避免行政权力任意扩张及法律适用困难性问题<sup>[20]</sup>。三者，构建考生权利救济机制，完善校内申诉、行政复议等机制，积极探索教育仲裁模式，构建覆盖事前预防、事中监控、事后救济的完整链条<sup>[21]</sup>。四者，就不同的国家教育考试类型明确相应的管理责任主体，规定其事务管辖权与责任边界，做到权责对等<sup>[18]</sup>。最后，“教育考试编”应设置引致条款与《刑法》及《治安管理处罚法》衔接，因为自从《刑法》规定组织考试作弊罪，非法出售、提供试题、答案罪和代替考试罪后，我国教育考试的刑事法律体系逐步完善，所以“教育考试编”不宜代替《刑法》对考试舞弊的犯罪行为加以规定<sup>[17]</sup>。

## （二）建立信用管理机制

从理性选择理论出发，考试作弊的本质是作弊者进行风险与收益的博弈，当期望收益 $\times$ 成功概率 $>$ 期望成本 $\times$ 惩罚概率时，作弊者便有充分动机选择作弊，因此必须加大提高作弊的机会成本。如前所述，通过考试立法能够显著加重司法惩处力度，但提高舞弊的机会成本还在于提升惩罚的确定性和穿透性。根据刑法三十七条之一，因利用职业便利实施犯罪……，禁止其自刑罚执行完毕之日或者假释之日起从事相关职业，期限为三年至五年。通过建立有效的信用穿透机制，在罪犯从业禁止期间，管理者可以将国家考试的舞弊记录纳入诚信档案，并与公务员录用、银行贷款、保险订购（包括社会保险与商业保险）、户籍迁移等挂钩，让罪犯意识到，舞弊不仅仅是丧失考试资格和承担法律责任，其伴随的后期负面影响将贯彻作弊者的整个社会生涯。同时引入信任修复机制，对于情节较轻微的、有悔改表现的个体，在一定考察期限内提供信用修复路径，从而促进公正和谐。

## （三）强化教培舞弊监管

如前所述，由于考试承担了过多利益，已经催生出一条作弊产业链，吸引了大量投机分子。也正因为越来越严格的考试监管系统，单体考试舞弊已经很难成功，承担考试舞弊的往往都是专业组织，因此考试舞弊应该侧重于打击集团犯罪。

建议一方面工商与公安部门应当严格监测与考试舞弊呈高度相关的科技设备的物流，对于大量采购微型耳机、信号发射器、屏蔽器组件的机构组织严格审查。另一方面，对于在国家级教育考试期间业务量激增的教培企业，应当予以重视。因为正常的教培机构通常有稳定的教学周期和计划，而作弊团体的活跃度与国家考试的时间表高度吻合，因此在考试前3个月内机构咨询量、广告投放量、业务量激增的，且在考试结束后立即沉寂的教培机构，应当筛查为“异常”组织进行监管。再者，对于频繁更换法人或注销资本的教培机构，亦有潜在的威胁。接着，本研究总结案例经验，发现专注舞弊作业的教培机构通常拥有违反市场经营规律的收费标准，即“包过费”——一种远超正常教培机构标准课时资金的高额预收款。并且凡是舞弊机构，都存在高风险的经营协议，即“不过全退”的退款协议。因此凡是出现异常经营准则的教培机构，都应当严厉打击。

## 结语

根据特定威慑和一般威慑的概念，刑事惩罚有助于抑制犯罪；但也有研究表明，刑法惩戒在心理破坏性和非人道条件下会助长犯罪<sup>[16]</sup>。所以尽管司法惩罚对考试舞弊确实有效，但我们希望的是法律更多的是作为一种威慑存在，而非千宗万卷的案例实践。因此站在教育法治化的十字路口，治理考试舞弊绝非单纯的刑法惩治，而是一场关乎社会契约与制度建设以及文化形态的持久改良。司法量刑的严厉性虽能从成本端抑制违法犯罪，但想要彻底根除这一系统顽疾，必须超越“末端治理”的局限，从制度设计源头建立防范甄别机制，从社会文化趋势建立排斥心理。

对于本研究的回归模型，本质上是在用一个理想化和静态化的单一数学模型去框定一个多维的、复杂的和动态的司法决策过程。这种方法的确称不上完全合理。例如，裁决书可提炼的信息是有限的，而且一些司法系统因素是难以量化的（例如法官偏好），因此该模型不可避免地存在混在效应导致解释力不够清晰。

如果是作为一名深耕法律哲学的杰出学者，作为思想争鸣，对正义进行纯粹理论探讨是无可厚非的。但是，鉴于笔者在法学的浅陋认识，如果凭借不完整思想体系、碎片化的知识经验，贸然进行法律哲学的定性批判和反思，未免太过“狂妄”和“傲慢”了。因此即便在撰写过程中意识到回归模型的局限性，笔者依然继续下去，这是基于知识和思想贫瘠而不得不采用的审慎自觉。更重要的是，本研究想要将抽象的法律原则（如“罚当其罪”）转化为可观测度量的量化模型，为这个领域增添一种新的直观视角。尽管这个视角并不完全，也不具备完美的说服力，更不能终结法律哲学中关于正义本质的争议，但在保证信度和效度的前提下，数据不会说谎，它还会揭露出人脑易忽视的细节。也正因为深刻意识到了该方法的局限性，凡是出现难以转化的因素，本研究都毫不避讳并坦诚相告。

最后如果想要完全厘清舞弊、惩罚、道德过错和报应性正义的关系，或许还应当向 Moffat 一样，不只是坐在电脑前计算冷酷的  $r^2$ ，而是通过深度访谈与调查，在真实情境中寻找那些“有血有肉”的视角。

## 参考文献

- [1] 何雪峰.从经济学角度看考试作弊[J].重庆工学院学报,2002,(01):127-129.
- [2] 黎敏.大学生考试舞弊现象分析及德行教育探讨[J].教育学术月刊,2009,(07):52-53.
- [3] 黄军伟.高校考试伦理问题研究[D].南京师范大学,2012.
- [4] McCabe D L, Trevino L K. Academic dishonesty: Honor codes and other contextual influences[J]. The journal of higher education, 1993, 64(5): 522-538.
- [5] 明庭庆.大学生考试诚信的社会学研究[D].华中农业大学,2007.
- [6] Brownell H C. Mental test traits of college cribbers[J]. School & Society, 1928.
- [7] Moffatt, M. (1999). \*Undergraduate cheating\* (Unpublished manuscript). Department of Anthropology, Rutgers University.
- [8] 石中英.作弊与监考[N].中国教育报, 1999-12-4(5).
- [9] 苏霄.高校学生考试舞弊行为处罚问题反思研究[D].曲阜师范大学,2009.
- [10] 周丹.重大考试舞弊行为的法律思考[D].湖南师范大学,2009.
- [11] 张萌.法律规定的国家考试范围探讨——基于 933 份代替考试罪裁判文书的案例分析[J].中国考试,2025,(03):61-70.
- [12] 朱芒.高校校规的法律属性研究[J].中国法学,2018,(04):140-159.
- [13] 夏勇,江澍.严重考试舞弊行为的罪名适用问题[J].人民检察,2015,(07):19-23.
- [14] 陈韶峰,朱卫国.论国家教育考试舞弊行为的行政处理[J].江苏高教,2013,(04):32-35.
- [15] 靳澜涛.我国教育考试立法的现实困境与应然出路[J].中国考试,2020,(12):59-65.
- [16] Balafoutas L, García-Gallego A, Georgantzis N, et al. Rehabilitation and social behavior: Experiments in prison[J]. Games and Economic Behavior, 2020, 119: 148-171.
- [17] 蒋逸天.教育法典编纂进程中的国家教育考试立法探究[J].中国考试,2023,(04):8-18.
- [18] 陈韶峰.试论国家教育考试立法的疑难问题及其解决方案[J].内蒙古社会科学,2022,43(01):199-205.
- [19] 李红勃,张玉芳.关于教育考试制度编入教育法典的若干思考[J].中国考试,2023,(04):1-7.
- [20] 任海涛,刘扬.国家教育考试法调整范围的逻辑证成[J].高校教育管理,2025,19(04):62-71+124.
- [21] 王思杰.论国家教育考试立法中的考生权利救济机制构建[J].高校教育管理,2025,19(04):48-61.
- [22] Zalta E N, ed. Retributive Justice[EB/OL]. In The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2020 Edition), Metaphysics Research Lab, Stanford University.<https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/justice-retributive/#AppeRetrJust>.
- [23] 肖海,曹立中.考试舞弊行为分析及对策[J].喀什师范学院学报,2002,(04):86-89.
- [24] 陈韶峰,朱卫国.论国家教育考试舞弊行为的行政处理[J].江苏高教,2013,(04):32-35.
- [25] 倪星,赵潞烨.惩罚与遵从:基于行人闯红灯的联合实验研究[J/OL].公共管理评论,1-38[2026-05-05].<https://link.cnki.net/urlid/10.1653>.
- [26] THOMSEN F K. What is punishment?[M]//RYBERG J. The Oxford Handbook of the Philosophy of Punishment. Oxford: Oxford University Press, 2024.

## 致谢

值此论文完成之际，我首先要向导师彭虹斌教授致以诚挚谢意。在选题构思上给予我很大帮助，并且慷慨应允我使用量化研究方法，真的特别感谢教授的包容心态，让我做自己擅长的、感兴趣的研究。

感谢政治与公共管理学院的领导及各位老师，是学院提供的学术指导与科研环境，支撑我完成了跨越十年的实证研究。论文撰写之际，脑海常常浮现老师们讲授的思维逻辑与管理视角，并不断优化论文样貌。特别感谢蒋帆老师的不断鼓舞，在最初的写作中，给予了很多深刻性的见解，尽管有很多不足，但依然愿意耐心帮助我们专业的每一位同学。尽管相处不多，但我会牢记这种亦师亦友的美好经历。

最深的感激留给我的父母与家人，是他们的温情鼓励与无私支持，化解了我的很多焦虑，这份成果离不开家人的默默守护。

最后，感谢百忙之中查阅本研究的专家教授。